공소시효 완성 임박 사건 처리 지침

<중대범죄수사청 예규 제27호, 2026. 10. 21. 제정>

중대범죄수사청(수사정책담당관실), 02-2609-4270

제1조(목적) 이 지침은 피의자중지 및 참고인중지 사건 중 공소시효가 임박한 사건을 정기적으로 점검하여 증거가 갖추어져 있는 사건을 재기하여 송치하는 절차를 정함을 목적으로 한다.

제2조(점검 시기 및 대상 사건) ① 점검은 매 분기별로 실시하되, 매 분기의 첫 달(1월, 4월, 7월, 10월)에 해당 분기로부터 2개 분기가 경과한 분기 중 공소시효가 완성되는 피의자중지·참고인중지 사건을 대상으로 한다.

② 공소시효가 장기 및 단기로 구분되어 있는 사건의 경우에는 장기 및 단기 모두를 기준으로 점검 대상 사건 여부를 판단한다.

제3조(점검 대상 사건의 배정) ① 각 지방중대범죄수사청(이하 "지방수사청"이라 한다)의 사건과장(이하 사무국의 업무분장에 따라 해당 업무를 담당하는 과장을 포함한다)은 매분기 첫 달 시작일로부터 5일 이내에 점검 대상 사건을 청별 승계 기준에 따라 담당 수사관을 배정한 후 <별지 서식1> '공소시효 완성 임박 사건 기록 목록'을 소관 지방수사청 차장에게 보고하여야 한다.

② 사건을 배정(재배정을 포함한다)받은 수사관(이하 "담당 수사관"이라고 한다)은 사건의 특성, 배정 사건 수 등에 비추어 자신이 처리하기에 적절하지 않다고 판단되는 경우 재배정을 요청할 수 있다. 이때 재배정 절차는 각 청의 재배당 절차를 준용한다.

제4조(점검표 부착 및 기록 검토) ① 담당 수사관은 즉시 각 사건 기록 표지에 <별지 서식2> 공소시효 임박 사건 점검표(이하 "점검표"라고 한다)를 부착한 후 '담당 수사관', '배정일', '공소시효(장기·단기) 완성일', '사건번호', '피의자 성명'을 기재하여야 한다. 다만, 전자기록 사건은 형사사법정보시스템에 해당 사항을 입력하는 것으로 갈음할 수 있다.

② 담당 수사관은 배정일로부터 20일 이내에 기록을 검토하여 <별지 서식3> 수사보고서(공소시효 임박 사건 기록 검토 보고)를 작성하고, 재기 필요성 여부를 결정한 후 <별지 서식2> 점검표에 날인하여 소속 수사과장의 결재를 받아야 한다. 재기하는 경우 「중대범죄수사청 사건사무규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 별지 제186호서식의 수사중지사건 수사재개서의 재개 사유란에는 "공소시효 완성 전 수사종결 필요"라고 기재한다.

③ 다음 사건 중 증거가 충분히 갖추어졌다고 판단되는 사건은 특별한 사유가 없는 한 재기여부를 적극적으로 검토하여야 한다.

1. 구속영장을 발부받았다가 집행 불능으로 피의자중지 결정한 사건(구속영장 청구되었다가 체포영장으로 전환한 사건 포함)
2. 현장 등에서 피의자에 대한 기초 조사가 실시되었으나 피의자의 도주 등으로 피의자 신문조서를 작성하지 못하여 피의자중지 결정한 사건
3. 기타 증거가 충분함에도 대질조사 미비 등으로 인하여 피의자중지 또는 참고인중지 결정한 사건
4. 기타 증거가 충분함에도 주요 참고인 소재불명으로 참고인중지 결정한 사건

제5조(재기 사건의 처리) ① 담당 수사관은 재기 결정한 사건의 피의자에 대한 소재를 파악하여 소환 가능하면 소환 조사를 하고, 소환 불가능하면 기존에 수집된 증거를 바탕으로 공소시효 만료일 3개월 전까지 송치, 불송치 결정을 하여야 한다.

② 담당 수사관이 제1항의 소재 파악을 함에 있어서는 주민조회, 범죄경력조회, 통신이용자정보제공 요청, 소재수사 요청, 다른 지방수사청에 대한 수사 촉탁(규칙 제

35조 및 「중대범죄수사청 소재수사에 관한 지침」 제12조) 등의 방법으로 피의자의 소재를 확인하여야 하고, 피의자가 여전히 소재불명일 경우에는 그 취지를 기재한 보고서를 기록에 편철하여야 한다.

제6조(공소청과의 협력) ① 담당 수사관은 수사를 재개한 사건으로서 공소시효 만료일이 6개월 이내인 사건에 대하여는 「검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정」(이하 "수사준칙"이라 한다) 제7조제2항에 따라 지체 없이 규칙 별지 제204호서식의 의견요청서로 검사에게 의견의 제시·교환을 요청하여야 한다. 이 경우 의견요청서의 제목에 '공소시효 임박'을 표시한다.

② 담당 수사관은 사건을 공소청에 송치하는 경우 사건 송치서에 '공소시효 임박'을 표시하고, 공소시효 만료일 3개월 전까지 송치하도록 노력하여야 한다.

제7조(후속 조치) 지방수사청 사건과장은 <별지 서식4> '공소시효 완성 임박 사건 처리 결과부'(이하 '처리 결과부'라 한다)를 당해 분기의 마지막 날로부터 10일 이내에 소관 지방수사청 차장에게 보고하여야 한다.

제8조(사건 결정 시 유의사항) ① 피의자가 소재불명이라도 명백히 혐의가 인정되는 사건은 특별한 사정이 없는 한 송치 여부를 적극 검토하여야 한다.

② 증거가 갖추어져 있으나 불가피하게 수사중지 결정을 하는 경우에는 그 취지를 상세히 기재한 수사보고서를 작성하여 기록에 편철한다.

③ 전항의 경우 규칙 별지 제182호서식 '수사중지 사건기록 송부서'의 좌측 상단에 '송치 적극 검토 사건' 고무인을 주인하고(전자기록 사건은 형사사법정보시스템에 해당 사항을 입력하는 것으로 갈음할 수 있다), 위 송부서의 '참고사항'란에 '공소시효 임박시 재기 검토'라고 기재하여야 한다.

④ 제2항의 경우 수사중지 결정을 하기 전에 수사준칙 제8조에 따른 검사와의 협의 절차를 적극 고려한다.

부 칙 <제27호, 2026. 10. 21.>

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

[별지 1] 공소시효 완성 임박 사건 기록 목록

[별지 2] 공소시효 임박 사건 점검표

[별지 3] 수사보고서(공소시효 임박 사건 기록 검토 보고)

[별지 4] 공소시효 완성 임박 사건 처리 결과부

【별지 서식1】

공소시효 완성 임박 사건 기록 목록

연번	사건 번호	피의자	주민 번호	공소 시효	죄명	결정 일자	결정 수사관	승계 수사관	부서	비고	확인 (서명 등)
1					**이하**	**예시**					
2	2013-10000	홍길동	900101-1000000	20140401	사기	20080101	홍갑동	홍을동	1부	대출 중, 사본 없이 타청이송	홍갑순
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

【별지 서식2】

가로 7㎝

세로 12㎝

공소시효 임박 사건 점검표		
담당 수사팀 (수사관)	○○수사과 수사관 ○○○	
배정일	20 년 월 일	
검토일	20 년 월 일	
검토결과	재기 ㊞ 부재기 ㊞	
공소시효 완성일	장기	20 년 월 일
	단기	20 년 월 일
해당 사건번호	20XX -	
피의자	○○○	
담당 수사관 (팀장)	○○ 수사과장	
(인)	(인)	

【별지 서식3】

○○중 대 범 죄 수 사 청

수 신 *담당 수사부서장*

제 목 **수사보고서(공소시효 임박 사건 기록 검토 보고)**

<table>
<tr><td>사 건 번 호</td><td colspan="2">20XX - XXXX</td><td>피 의 자</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">점 검 사 항
(□에 체크)</td><td>□</td><td colspan="4">구속영장을 발부받았다가 집행 불능으로 피의자중지 결정한 경우
(구속영장 청구된 후 체포영장으로 전환한 사건 포함)</td></tr>
<tr><td>□</td><td colspan="4">현장에서 피의자에 대해 기초 조사가 실시되었으나, 피의자의 도주 등으로 피의자 신문조서를 작성하지 못한 경우</td></tr>
<tr><td rowspan="2">□</td><td colspan="4">피의자 신문조서가 작성된 경우</td></tr>
<tr><td colspan="2">자백 □</td><td colspan="2">부인 □</td></tr>
<tr><td>□</td><td colspan="4">피의자가 범행에 가담하였다는 취지의 공범 진술이 있는 경우</td></tr>
<tr><td rowspan="2">검 토 결 과</td><td>□</td><td colspan="4">위 항목 모두 해당 없어 재기불요</td></tr>
<tr><td colspan="5">※ ‘점검 사항’에 체크(√)가 하나라도 있으면, 아래에 구체적 부재기 이유 기재 또는 재기
□ 제반 증거 관계에 비추어 재기하여 송치하기 부적절
( )
□ 기타 ( )
□ 재기</td></tr>
</table>

20 . . .

위 보고자

수사관 ○ ○ ○

【별지 서식4】

공소시효 완성 임박 사건 처리 결과부

배정일	사건 번호		피의자	죄명	재기 일자	처리 일자	처리 결과	담당 수사관
	재기전	재기후						